



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL
COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL



OF/PMSMJ/COMPDEC/Nº 033/2025

Santa Maria de Jetibá - ES, 04 de dezembro de 2025.

Ao senhor(a)
Paulo Rogério do Carmo Barboza
Secretário de Defesa Social

Assunto: Proposta de Projeto de Lei

Senhor Secretário,

O presente Projeto de Lei visa suprir lacuna normativa existente no Município, autorizando e regulamentando a atuação do Poder Executivo em intervenções emergenciais em propriedades privadas, exclusivamente para fins de proteção e defesa civil.

A medida se justifica pela necessidade recorrente de atendimento a famílias afetadas por desastres, especialmente quando há risco iminente à vida ou à integridade física, e pela ausência de instrumento legal que possibilite ao Município agir com segurança jurídica.

A proposta estabelece critérios técnicos, limites claros, procedimentos formais e mecanismos de controle, garantindo que as ações sejam estritamente emergenciais e de interesse público.

Assim, busca-se assegurar resposta rápida, legal e eficaz em situações de risco, fortalecendo a atuação da Defesa Civil e das Secretarias de apoio.

Respeitosamente,

Bruno Augusto Vieira Pagel
Coordenador Municipal de Proteção e Defesa Civil
Portaria 288/2025



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL
COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL



EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Senhor Prefeito,
Senhores Vereadores,

Submeto à elevada consideração de Vossas Excelências o presente Projeto de Lei que autoriza o Poder Executivo Municipal a realizar intervenções emergenciais em propriedades privadas, mediante parecer técnico da Defesa Civil, estabelecendo critérios, limites e procedimentos para a atuação do Município em situações de risco e desastre.

1. Da Necessidade da Proposição

O Município de Santa Maria de Jetibá possui histórico recorrente de ocorrências relacionadas a eventos climáticos adversos, tais como deslizamentos, enxurradas, queda de barreiras, destelhamentos e alagamentos. Em tais situações, famílias em vulnerabilidade social, bem como moradores de áreas rurais e comunidades isoladas, frequentemente dependem do apoio do Poder Público para garantir sua segurança imediata.

No entanto, não existe atualmente legislação municipal específica que autorize, regule ou estabeleça limites para que o Executivo realize intervenções emergenciais em áreas privadas, mesmo quando indispensáveis para a preservação da vida e da integridade física das pessoas.

Essa lacuna normativa gera insegurança jurídica aos agentes públicos e, na prática, acaba dificultando a atuação da Defesa Civil, que muitas vezes recebe solicitações urgentes de auxílio, mas encontra entraves legais para intervir de maneira adequada, tempestiva e transparente.

2. Fundamentação Legal

A presente proposição se apoia:

- No art. 23, incisos II e VIII da Constituição Federal, que estabelecem competência comum para proteção ao meio ambiente, patrimônio e defesa contra calamidades;
- No art. 30, incisos I e II, que conferem ao Município competência legislativa sobre interesse local e suplementação de normas federais e estaduais;



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL
COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL



- Na Lei Federal nº 12.608/2012 (Política Nacional de Proteção e Defesa Civil – PNPDEC), que orienta a adoção de ações preventivas e de resposta a desastres, incluindo intervenções em áreas atingidas;
- No princípio da supremacia do interesse público e da proteção prioritária à vida humana, que justificam medidas emergenciais mesmo em propriedades particulares, desde que devidamente motivadas.

3. Objetivos do Projeto

A proposta visa:

1. Autorizar expressamente a atuação emergencial do Município em imóveis privados quando houver risco iminente às pessoas;
2. Estabelecer critérios claros para garantir que as intervenções sejam estritamente técnicas, temporárias e motivadas;
3. Criar limites objetivos, evitando desvio de finalidade e assegurando transparência e controle;
4. Exigir parecer técnico da Defesa Civil, registro documental e assinatura de termo de autorização pelo proprietário;
5. Prever hipóteses de ressarcimento, quando constatado que o dano decorreu de ação indevida ou negligência do proprietário;
6. Regulamentar formalmente a cooperação das Secretarias Municipais, assegurando suporte operacional com máquinas, equipamentos e pessoal.

4. Benefícios Esperados

Com a aprovação da Lei, o Município poderá:

- Agir com maior agilidade em situação de calamidade, reduzindo riscos à vida;
- Oferecer assistência emergencial a famílias vulneráveis que não possuem meios próprios para remover barreiras, quedas de árvores, entulhos ou realizar estabilizações provisórias;
- Evitar agravamento de danos estruturais e ambientais, reduzindo custos futuros;
- Proteger juridicamente servidores e gestores, garantindo previsibilidade e segurança administrativa;
- Fortalecer a Defesa Civil Municipal e consolidar sua atuação técnica, preventiva e humanitária.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL
COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL



5. Do Interesse Público

A medida proposta não constitui benefício individual ou obra particular, mas sim uma ação de proteção civil, com viés social, preventivo e emergencial, limitada no escopo e na duração. Todas as intervenções são restritas ao necessário para a mitigação do risco ou atendimento imediato às famílias afetadas.

Trata-se, portanto, de iniciativa de inequívoco interesse público, alinhada às melhores práticas da gestão de risco e à política nacional de proteção e defesa civil.

Diante do exposto, entendemos que o Projeto de Lei proposto representa importante instrumento de proteção à população de Santa Maria de Jetibá, garantindo maior eficiência e segurança na resposta municipal a situações de emergência.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL
COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL



MINUTA DE PROJETO DE LEI

Autoriza o Poder Executivo Municipal a realizar intervenções emergenciais e preventivas em propriedades privadas, mediante parecer técnico da Defesa Civil, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a realizar intervenções emergenciais e preventivas em imóveis ou propriedades privadas, de caráter excepcional, quando:

- I – houver risco iminente à vida, à integridade física das pessoas ou ao patrimônio;
- II – estiver caracterizada situação de emergência, estado de calamidade pública ou desastre, conforme legislação vigente;
- III – houver solicitação formal do proprietário, possuidor ou morador, salvo nos casos de risco iminente previstos nesta Lei;
- IV – houver parecer técnico prévio e circunstanciado da Defesa Civil Municipal, recomendando a intervenção.

Parágrafo único. A autorização de que trata esta Lei possui caráter humanitário e visa exclusivamente à proteção da população, não constituindo benefício individual ou obra de natureza privada.

CAPÍTULO II
DAS INTERVENÇÕES PERMITIDAS

Art. 2º As intervenções de que trata esta Lei poderão incluir, entre outras:

- I – desobstrução de vias de acesso, servidões, estradas particulares de uso coletivo e caminhos utilizados pela comunidade;
- II – retirada de entulhos, galhos, árvores caídas ou materiais que ofereçam risco;
- III – pequenos reparos emergenciais destinados a evitar agravamento do risco ou iminente desastre;
- IV – estabilização provisória de áreas afetadas por erosões, deslizamentos, enxurradas, quedas de barreira e outros eventos naturais;
- V – medidas necessárias à preservação da segurança das famílias afetadas;
- VI – ações preventivas emergenciais quando constatado risco iminente de desastre, mesmo antes da ocorrência do evento adverso.

§1º As ações previstas neste artigo terão caráter temporário e emergencial.

§2º É vedada a realização de obras estruturais, permanentes ou ampliadas que não guardem relação direta com a mitigação do risco.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL
COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL



CAPÍTULO III
DOS CRITÉRIOS DE PRIORIDADE

Art. 3º As intervenções serão priorizadas conforme os seguintes critérios:

- I – risco iminente à vida ou à integridade física;
- II – riscos coletivos ou que comprometam o acesso, trânsito ou segurança da comunidade;
- III – situações envolvendo famílias em comprovada vulnerabilidade social;
- IV – risco de danos relevantes ao patrimônio público ou coletivo;
- V – demais casos com recomendação técnica da Defesa Civil.

Parágrafo único. A Defesa Civil Municipal poderá editar normas complementares detalhando critérios de classificação e priorização de atendimentos.

CAPÍTULO IV
DO INGRESSO EM PROPRIEDADE PRIVADA

Art. 4º A execução dos serviços dependerá de:

- I – vistoria técnica prévia da Defesa Civil Municipal;
- II – elaboração de parecer técnico circunstanciado, indicando o risco, a necessidade e a urgência da intervenção;
- III – assinatura do Termo de Autorização pelo proprietário, possuidor ou morador;
- IV – registro fotográfico ou por outro meio idôneo, antes e depois da intervenção.

§1º Nos casos de risco iminente à vida, ameaça grave à coletividade ou impossibilidade de contato com o proprietário, será permitido o ingresso emergencial, desde que o fato seja documentado e comunicado posteriormente ao responsável.

§2º O ingresso emergencial deverá ser fundamentado no estado de necessidade, devidamente registrado em relatório específico.

CAPÍTULO V
DA IMPESSOALIDADE, TRANSPARÊNCIA E CONTROLE

Art. 5º É vedada a utilização das ações previstas nesta Lei para fins de promoção pessoal, política, eleitoral ou para atendimento de interesses particulares desvinculados da finalidade de proteção e defesa civil.

Art. 6º A Defesa Civil manterá arquivo próprio contendo toda a documentação relativa às intervenções, incluindo parecer técnico, autorização, fotografias, registros e relatório final, pelo prazo mínimo estabelecido em regulamento, para fins de transparência e auditoria.

CAPÍTULO VI
DA ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL

Art. 7º As Secretarias Municipais atuarão em apoio à Defesa Civil, com uso de máquinas, equipamentos e pessoal, observada a disponibilidade operacional e orçamentária.

§1º O Município poderá celebrar parcerias, convênios e instrumentos congêneres com órgãos dos governos estadual e federal, bem como com entidades privadas, visando à execução das ações previstas nesta Lei.

§2º Será dada prioridade à atuação articulada com o Corpo de Bombeiros Militar, órgãos ambientais e instituições de resposta a emergências.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL
COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL



CAPÍTULO VII
DO RESSARCIMENTO

Art. 8º O Município poderá, nos limites legais, buscar ressarcimento junto ao responsável pelo imóvel, quando o evento danoso decorrer de:

I – intervenção humana indevida;

II – descumprimento de normas ambientais, urbanísticas ou de segurança;

III – negligência grave do proprietário ou responsável que tenha contribuído diretamente para o evento.

§1º O ressarcimento dependerá de procedimento administrativo próprio, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

§2º O valor a ser ressarcido poderá incluir o uso de máquinas, materiais, combustível e mão de obra aplicados na intervenção.

CAPÍTULO VIII
DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 9º O Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo de 90 (noventa) dias, definindo fluxos, formulários, padrões de vistoria, modelos de parecer, termos de autorização e procedimentos de registro e arquivamento.

Art. 10. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.